

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3754/2530

นายกิตติชาญ งามศรีโสภณ ฯ
นางสุนันทา ศรีศักดิ์ดาราชฎูร์ หรือแซ่จั่ว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 181

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา

คดีอาญา โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาโดยไม่ปรากฏเหตุขัดข้อง ศาลก็ชอบที่จะพิพากษายกฟ้องไปได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจำเลยจะมาศาลในวันนั้นด้วยหรือไม่ และจำเลยอยู่ในอำนาจศาลแล้วหรือไม่ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 และ 181 มีเจตนารมณ์เร่งรัดการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว มิให้มีการประวิงคดีจึงได้ กำหนดมาตรการดังกล่าวเพื่อบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นย่อมเสี่ยงต่อการที่จะถูกยกฟ้องอันเป็นผลเสียต่อคดีของโจทก์เอง กรณีเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับศาล หาได้เกี่ยวข้องกับจำเลยแต่ประการใดไม่

ข้ออ้างตามคำร้องของโจทก์ในการขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่า โจทก์จำเวลานัดศาลเคลื่อนไปนั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้มีการพิจารณาใหม่ จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการไต่สวนก่อนมีคำสั่งยกคำร้อง

(วรรคแรกวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 7/2530).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา
๓

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาหมาย
เรียกจำเลยมาให้การและนัดสืบพยานโจทก์ในวันเดียวกัน

ครั้นถึงวันเวลานัดสืบพยานโจทก์ โจทก์และจำเลยไม่มาศาลศาลชั้นต้นจึง
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์ว่าการยกฟ้องไม่ชอบ ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า ในกรณีที่ประทับฟ้องไว้แล้ว เมื่อถึงวันนัดสืบ
พยานโจทก์ หากโจทก์จำเลยไม่มาศาล ศาลต้องเลื่อนคดีไปแล้วออกหมายจับจำเลย
เพื่อให้ได้ตัวจำเลยมาอยู่ในอำนาจศาลเสียก่อน ศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ไปทันที
ไม่ได้นั้น

พิเคราะห์แล้ว บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๖๖ และ ๑๘๑ ได้กำหนดหน้าที่ของโจทก์ว่า ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
คดีโจทก์จะต้องมาศาลตามนัด มิฉะนั้นก็ให้ศาลยกฟ้องเสีย เว้นแต่จะมีเหตุสมควร
ศาลจึงจะเลื่อนคดีไป จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่จะเร่งรัดการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว มิให้มีการ

ประวิงคดี จึงได้กำหนดมาตรการดังกล่าวเพื่อบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นย่อมเสี่ยงต่อการที่จะถูกยกฟ้องอันเป็นผลเสียต่อคดีของโจทก์เอง กรณีจึงเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับศาลหาได้เกี่ยวข้องกับจำเลยแต่ประการใดไม่ ดังนั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าเมื่อโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาโดยไม่ปรากฏเหตุขัดข้องแล้ว ศาลก็ชอบที่จะพิพากษายกฟ้องไปได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยจะมาศาลในวันนั้นด้วยหรือไม่ ฎีกาของโจทก์ที่โต้แย้งว่า ศาลควรเลื่อนคดีไป แล้วออกหมายจับจำเลยเพื่อให้ได้ตัวจำเลยมาอยู่ในอำนาจศาลเสียก่อน เพราะปรากฏว่าจำเลยก็ไม่มาศาลในวันนัดดังกล่าวด้วยศาลจะด่วนพิพากษายกฟ้องโจทก์ไปทันทีไม่ได้ นั้นจึงเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่อ้างว่า โจทก์จำเวลานัดของศาลคลาดเคลื่อนไป สมควรที่ศาลจะได้ทำการไต่สวนฟังข้อเท็จจริงเสียก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งในเรื่องนี้ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวแม้จะเป็นความจริงตามที่โจทก์ฎีกา ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้มีการพิจารณาคดีใหม่ จึงไม่มีความจำเป็นอย่างไรที่ศาลจะต้องทำการไต่สวนเสียก่อนมีคำสั่ง การที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้มีการพิจารณาคดีใหม่ตามคำร้องของโจทก์จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นายสมศักดิ์ เอนกพุดมิ

ศาลอุทธรณ์ - นายเสียง ตีรวิมล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ